友邦人寿[2021]医疗保险 032 号

请扫描以查询验证条款

友邦守护丽人（2021）医疗保险

第一条　保险合同的构成

《友邦守护丽人（2021）医疗保险》（以下简称本合同）由本保险条款、保险单或其他保险凭证、投保单、与保险合同有关的投保文件、合法有效的声明、批注、批单以及与本合同有关的其他书面协议共同构成。

第二条　保险责任

一、等待期

本合同生效日起九十日内（含第九十日）为本合同的等待期。若被保险人在等待期内被确诊患有原发性乳腺恶性肿瘤（释义一）（释义二），则本公司不承担保险责任，本合同终止，本公司向投保人退还本合同的已付保险费。如在上一个保险期间届满后 60 日内重新投保无等待期。

二、保险金

在本合同有效期内，若被保险人于等待期后就诊并被**专科医生**（释义三）首次确诊患有原发性乳腺恶性肿瘤，本公司承担给付保险金的保险责任。

上述保险金的范围为如下两项保险金之和：

1、基因检测费保险金

被保险人因持续治疗该原发性乳腺恶性肿瘤而发生的必须且合理的**肿瘤靶向药物基因检测费用**（释义四）（释义五），本公司向被保险人给付基因检测费保险金，累计给付之和以本合同的基本保险金额的 0.5%（百分之零点五）为最高限额。本项费用必须发生在**境内**（释义六）**医院**（释义七）或**基因检测机构**（释义八），且最长不超过该原发性乳腺恶性肿瘤确诊之日起三年内。

2、特定药品费保险金

被保险人因持续治疗该原发性乳腺恶性肿瘤而发生的同时满足以下条件的特定药品费用，本公司向被保险人给付特定药品费保险金：

（1）用于治疗该原发性乳腺恶性肿瘤的药品处方是由境内医院专科医生开具的、且该特定药品符合国家药品监督管理局批准的药品说明书中所列明的适应症及用法用量。若该药品需基于基因检测报告而开具，则该基因检测报告须由境内医院或基因检测机构出具；

（2）每次的处方剂量不超过 31 天；

（3）上述药品处方中所列明的药品属于**本公司指定的药品清单**（释义九）中的药品；

（4）上述药品处方中所列明的药品需在境内医院或**本公司认可的药店**（释义十）购买；若在本公司认可的药店购买，须符合本合同“第十九条 药店直付用药流程”的约定；

（5）于该原发性乳腺恶性肿瘤首次确诊之日起三年内发生。

特定药品费保险金的累计给付之和以本合同的基本保险金额为最高限额。

三、补偿原则

若被保险人已从其他途径（包括公费医疗、基本医疗保险（释义十一）、城乡居民大病保险、被保险人工作单位、本公司在内的所有商业保险机构或社会福利机构等）取得补偿，则本公司所给付的保险金最高不超过被保险人实际发生的医疗费用扣除其所获补偿后的余额。

第三条　责任免除

因下列情形之一发生费用的，本公司不承担保险责任：

（1）被保险人未遵医嘱，私自使用药物；

（2）核爆炸、核辐射或核污染；

（3）被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病（释义十二）；

（4）被保险人接受实验性治疗或替代疗法（释义十三）。

除上述责任免除款项外，本合同还有一些免除本公司责任的条款，详见“第二条　保险责任”、“第八条　年龄错误”、“第十三条　明确说明与如实告知”、“第十六条　保险事故通知”、“第十七条　保险金申请”、“第十九条　药店直付用药流程”、“第二十一条　释义”中加粗的内容。

第四条　健康管理服务

本公司向被保险人提供的健康管理服务包括健康咨询和就医服务。具体内容为：

（1）健康咨询：由本公司合作机构提供风险评估和心理咨询。

（2）就医服务：由本公司合作机构提供门诊就医协助服务和住院就医协助服务。

上述服务的启动条件、服务内容、服务流程、服务标准、服务期限、本公司合作机构、注意事项等服务详情参见本产品服务手册。

第五条　保险合同成立与生效

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本合同成立，本合同成立日及生效日期在保险单上载明。保险费约定支付日以本合同生效日期计算。

第六条　投保年龄与保险期间

本合同所承保的被保险人的投保年龄为十八**岁**（释义十四）至五十五岁。非首次投保本产品的，如在上一个保险期间届满后 60 日内提出重新投保申请，被保险人的投保年龄最高可至八十岁。

本合同是不保证续保产品，本合同的保险期间为一年。

若保险期间届满时，投保人需要重新向本公司申请投保本产品，并经本公司同意，交纳保险费，获得新的保险合同。

若保险期间届满时，本产品已经停售，本公司不再接受投保申请，但会向投保人提供转保建议。

第七条　合同效力的终止

发生下列情况之一时，本合同效力即时终止：

（1）投保人向本公司申请解除本合同；

（2）被保险人身故；

（3）本合同保险期间届满；

（4）本合同因其他条款所列情况而终止效力。

第八条　年龄错误

投保人在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

（1）投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，本公司有权解除合同，并向投保人退还本合同的未满期净保险费（释义十五）（释义十六）。对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担保险责任。

（2）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费少于应付保险费的，本公司有权更正并要求投保人补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付。

（3）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费多于应付保险费的，本公司会将多收的保险费退还给投保人。

第九条　联系方式的变更

投保人的住所、通讯地址、电话或电子邮件等联系方式有变更时，应及时书面通知本公司。

投保人不作上述通知时，本公司按投保人留存在本公司的最后联系方式所发送的通知，均视为已送达投保人。

第十条　合同内容的变更

在本合同有效期内，经投保人与本公司协商一致，可以变更本合同的有关内容。变更本合同的，应当由本公司在保险合同上批注或出具批单，或者由投保人与本公司订立书面的变更协议。

第十一条　基本保险金额

本合同的基本保险金额由投保人在投保时与本公司约定，并载于本合同的保险单上。本合同的基本保险金额为 200 万，本合同的基本保险金额不得变更。

第十二条　保险费的支付

投保人可选择以本公司同意的方式支付保险费。第一期以后的保险费应在保险费约定支付日或以前由投保人自行支付，并根据本合同投保单或批注上所载的付费方式计算。

除采取年付方式支付保险费外，若其他分期支付保险费方式情况下发生保险金给付，且本合同效力将根据约定终止的，则本公司将扣除该保险期间应付而未付的保险费。

第十三条　明确说明与如实告知

订立本合同时，本公司应向投保人说明本合同的内容。对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同。

如果投保人故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，本公司不得解除合同；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

第十四条　本公司合同解除权的限制

前条规定的合同解除权，自本公司知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

第十五条　投保人解除合同的手续

投保人申请解除本合同，请填写解除合同申请书并向本公司提供下列资料：

（1）保险合同；

（2）投保人的有效身份证件。

自本公司收到解除合同申请书时起，本合同终止。本公司自收到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还未满期净保险费。

第十六条　保险事故通知

投保人、被保险人知道保险事故后应当在十日内通知本公司。

如果投保人、被保险人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十七条　保险金申请

在申请保险金时，被保险人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）保险合同；

（2）被保险人的有效身份证件；

（3）由医院出具的病历、必需的病理检验、血液检验及其他科学诊断报告以及由专科医生出具的诊断书、手术证明；

（4）基因检测报告；

（5）基因检测费正式收据、特定药品费正式收据；

（6）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知被保险人补充提供有关证明和资料。

对于本公司已经与本公司认可的药店直接结算的特定药品费用，本公司不再接受被保险人对该部分保险金的申请。

第十八条　保险金给付

本公司在收到保险金给付申请书及合同约定的证明和资料后，将在五日内作出核定；情形复杂的，在三十日内作出核定。

对属于保险责任的，本公司在与被保险人达成给付保险金的协议后十日内，履行给付保险金义务。

本公司未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿被保险人因此受到的损失。

对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。

本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起六十日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第十九条　药店直付用药流程

被保险人在本公司认可的药店购买药品处方中所列明药品的，须进行直付用药申请。

被保险人作为申请人向本公司提交特定药品直付用药申请（以下简称“用药申请”），并按照本公司要求提交相关用药申请材料，主要包括与被保险人相关的个人信息、病历资料、诊断证明、药品处方、与诊断证明相关的检查检验报告、药品处方及其他所需要的医学材料。

本公司将按照本合同约定的保险责任进行用药申请审核。用药申请审核通过后，本公司将按本合同的约定通过与本公司认可的药店直接结算的方式承担给付保险金的责任。

如果申请人未提交用药申请或者用药申请审核未通过，本公司不承担给付特定药品费保险金的责任。

如果申请人提交的被保险人相关材料不足以支持该用药申请审核，本公司有权一次性通知申请人补充其他与用药申请审核相关的材料。

第二十条　争议的处理

本合同履行过程中，双方发生争议不能协商解决的，可以达成仲裁协议通过仲裁解决，也可依法直接向法院提起诉讼。

第二十一条　释义

一、恶性肿瘤：

指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位的疾病。经病理学检查结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）的恶性肿瘤范畴。

下列疾病不在保障范围内：

（1）ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）、2（原位癌和非侵袭性癌）范畴的疾病，如：

a. 原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性癌，肿瘤细胞未侵犯基底层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等；

b. 交界性肿瘤，交界恶性肿瘤，肿瘤低度恶性潜能，潜在低度恶性肿瘤等；

（2）黑色素瘤以外的未发生淋巴结和远处转移的皮肤恶性肿瘤。

二、原发性乳腺恶性肿瘤：特指原发于乳腺的恶性肿瘤，**不包括转移至乳腺的恶性肿瘤**。

三、专科医生：

专科医生应当同时满足以下四项资格条件：

（1）具有有效的中华人民共和国《医师资格证书》；

（2）具有有效的中华人民共和国《医师执业证书》，并按期到相关部门登记注册；

（3）具有有效的中华人民共和国主治医师或主治医师以上职称的《医师职称证书》；

（4）在国家《医院分级管理标准》二级或二级以上医院的相应科室从事临床工作三年以上。

若被保险人在境外就诊并被医生确诊，则医生的资格需符合以下条件：

指在境外医院内行医并拥有处方权的医生，亦指在被保险人在境外接受诊断、医疗、处方或手术的地区内合法注册且有行医资格的医生；**但不包括被保险人本人、被保险人的代理人、合伙人、雇员或雇主，或被保险人的家庭成员，如配偶、兄弟、姐妹、父母、子女以及其他具有类似亲密关系的人**。

四、肿瘤靶向药物基因检测：指将手术或活检术留取的肿瘤组织作为病理标本进行基因检测，确定致癌位点，选择合适的靶向药。这些药物进入体内会特异性地选择事先瞄准的致癌位点，在目标部位蓄积或释放有效成分，阻断肿瘤细胞的增殖信号，抑制肿瘤细胞生长或使其死亡。部分靶点也可以通过抽血或用肿瘤转移所致的胸水、腹水等体液来进行检测，确定患者致癌位点。

五、肿瘤靶向药物基因检测费用：指进行肿瘤靶向药物基因检测的费用。

六、境内：指中国大陆地区，不含台湾、香港、澳门地区。

七、医院：指具有系统性诊疗等程序或手术设备，具有基本医疗保险定点资格并经国家卫生行政部门认定的二级或以上医院，**但前述医院并不包括观察室、联合病房和康复病房**。

八、基因检测机构：指在中国境内取得合法有效资质且合法提供基因临床检验服务的机构。

九、本公司指定的药品清单：以本公司网站的最新公布信息为准，被保险人还可以通过指定的服务热线进行查询。本公司将根据指定药品临床应用的发展，跟踪分析并适时更新和公布《本公司指定的药品清单》。药品的适应症以国家药品监督管理局批准的药品说明书为准。

十、本公司认可的药店：

被保险人须在申请购药时通过本公司指定的途径进行查询和选择。

上述药店须同时满足以下条件：

（1）在中国境内取得合法有效资质；

（2）取得国家药品经营许可证、GSP 认证。

十一、基本医疗保险：指城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和**新型农村合作医疗**（释义十七）等政府举办的基本医疗保障项目。

十二、感染艾滋病病毒或患艾滋病

艾滋病病毒指人类免疫缺陷病毒，英文缩写为 HIV。艾滋病指人类免疫缺陷病毒引起的获得性免疫缺陷综合征，英文缩写为 AIDS。

在人体血液或其他样本中检测到艾滋病病毒或其抗体呈阳性，没有出现临床症状或体征的，为感染艾滋病病毒；如果同时出现了明显临床症状或体征的，为患艾滋病。

十三、替代疗法：指目前传统医学或标准治疗之外的医学和健康管理系统、操作和产品，包括但不限于针灸、芳香疗法、脊椎指压疗法、顺势疗法、自然疗法、整骨疗法、印度韦达养生学和传统中医。

十四、岁：指以法定证件登记的出生日期为基准日，满一年为一岁。

十五、净保险费：指不包含公司营业费用、佣金等其他费用的保险费。

十六、未满期净保险费：其计算公式为“未满期净保险费=当期保险费×（1－35%）×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数）”，其中经过日数不足一日的按一日计算。

十七、新型农村合作医疗：指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度，并以政府不时颁布的有关规定为准。

（此页内容结束）

样本